



PUTUSAN
Nomor 1565 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KASIPAN**, bertempat tinggal di Jalan Jemur Gayungan 02/26, RT 002, RW 003, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. **ZAENAB**, bertempat tinggal di Jalan Jemur Gayungan 02/02 B, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
3. **WATINI**, bertempat tinggal di Dusun Plumbungan, RT 002, RW 001, Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
4. **KASIADI**, bertempat tinggal di Jalan Jemur Gayungan 02/02 B, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
5. **WATINAH**, bertempat tinggal di Jalan Jemur Gayungan 02/02 B, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
6. **ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Mategal, RT 14, RW 006, Desa Mategal, Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;
7. **MARIYAMAH**, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, RT 002, RW 005, Desa Pesanggrahan, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
8. **MOHAMAD ALIQ ROMADHON**, bertempat tinggal di Gayung Kebonsari 9/12, RT 02, RW 05, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



9. **SINTA ZULIAH**, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, RT 002, RW 005, Desa Pesanggrahan, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
 10. **FARID UBaidILLAH**, bertempat tinggal di Dusun Pandansari, RT 001, RW 002, Desa Jiyu, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
 11. **UMI KHOLISAH**, bertempat tinggal di Dusun Pandansari, RT 001, RW 002, Desa Jiyu, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
 12. **NASIKAH**, bertempat tinggal di Sidorangu, RT 11, RW 05, Desa Watugolong, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
 13. **MUSIKAH**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Sampurno, Blok Aa-15, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Djarot Widjayanto, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum DJW-SG, berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 420, Ruko A, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **WIDI ASTUTIK**,
 2. **WINDA KARTIKASARI**,
 3. **RIO DWI KRISTIANTO**,
- kesemuanya bertempat tinggal di Jambangan 3/7, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nur Habib, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nur Habib & Partner's, berkantor di Jalan Kalisari Timur 3/57, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;
Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. DINAS SUMBER
DAYA AIR DAN BINA MARGA PEMKOT SURABAYA c.q.
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
PEMKOT SURABAYA**, yang diwakili oleh Kepala Dinas
Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Lilik Arijanto,
S.T., M.T., berkedudukan di Jalan Jimerto 6-8, Kelurahan
Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidharta Praditya
Revienda P., S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan,
berkantor di Gedung Balai Kota Surabaya, Lantai I, Jalan
Taman Surya, Nomor 1, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa/Hibah tanggal 22 April 1994, dan Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2010 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah darat bekas *Eigendom* Nomor 7159 seluas sekitar 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak dikenal di Jalan Gayungan II/2 A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah dan bangunan hak PT Sandang,
- Sebelah timur : tanah dan bangunan milik Siti,
- Sebelah selatan : Jalan A. Yani,
- Sebelah barat : tanah dan bangunan milik/hak H. Ichsan beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi),

(kondisi saat ini tanah beserta bangunan telah menjadi jalan untuk kepentingan umum yaitu Frontage Road Ahmad Yani sisi barat (Bundaran Dolog), sebagaimana dimaksudkan di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Kons/2017/PN Sby, tanggal 7 November 2017), yang merupakan harta peninggalan Karsono almarhum yang beralih haknya kepada Para Penggugat karena waris, sehingga Para Penggugat berhak atas uang ganti ruginya sebesar Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Turut Tergugat;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian sebesar Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Turut Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII yang mengganggu hak Para Penggugat untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Turut Tergugat sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan Frontage Road Ahmad Yani sisi barat (Bundaran Dolog) di Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, terkait tanah seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Jemur Gayungan II/2-A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp794.580.500,00 (tujuh

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

7. Memerintahkan kepada pegawai yang berwenang pada Pengadilan Negeri Surabaya ini untuk segera menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari Turut Tergugat yang dititipkan dalam kas konsinyasi Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Kons/2017/PN Sby, tanggal 7 November 2017, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat (T.I s.d. T.XIII) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau jika pengadilan ini berpendapat lain, maka mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;
- C. Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
- D. Gugatan Para Penggugat *premature*;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa objek perkara I tanah darat bekas *Eigendom* Nomor 7159 seluas 187 m² dan beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m² yang terletak di Jalan Gayungan II/2A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, merupakan harta peninggalan almarhumah Bu Dewi yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan sah;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III merupakan ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Bu Dewi;
5. Menyatakan objek perkara II (bangunan rumah seluas 3 x 9 m² di Jalan A. Yani, Gang Pertolongan) adalah sah milik Tergugat XII yang didirikan Tergugat XII pada akhir tahun 2009;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara II (Bangunan rumah seluas 3 x 9 m²) tersebut di atas dalam keadaan kosong kepada Nasikah (Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat XII);
7. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengeksekusi dan menyerahkan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 26/Kons/2017/PN Sby, tanggal 7 November 2017 sejumlah Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III yang berhak dan merupakan ahli waris yang sah;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 29 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat-Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah darat bekas *Eigendom* Nomor 7159 seluas sekitar 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak dikenal di Jalan Jemur Gayungan II/2A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah dan bangunan hak PT Sandang,
 - Sebelah timur : tanah dan bangunan milik Siti,
 - Sebelah selatan : Jalan A. Yani,
 - Sebelah barat : tanah dan bangunan milik/hak H. Ichsan,beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi), (kondisi saat ini tanah beserta bangunan telah menjadi jalan untuk kepentingan umum yaitu Frontage Road Ahmad Yani sisi barat (Bundaran Dolog), sebagaimana dimaksudkan di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Kons/2017/PN Sby., tanggal 7 November 2017), yang merupakan harta peninggalan Karsono almarhum yang beralih haknya kepada Para Penggugat karena waris, sehingga Para Penggugat berhak atas uang ganti ruginya sebesar Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Turut Tergugat;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



4. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian sebesar Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Turut Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII yang mengganggu hak Para Penggugat untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Turut Tergugat sebagai pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Frontage Road Ahmad Yani sisi barat (Bundaran Dolog) di Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, terkait tanah seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Jemur Gayungan II/2-A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada pegawai yang berwenang pada Pengadilan Negeri Surabaya ini untuk segera menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari Turut Tergugat yang dititipkan dalam kas konsinyasi Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Kons/2017/PN Sby, tanggal 7 November 2017, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp22.505.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 328/PDT/2023/PT SBY, tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 627/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* Nomor 328/PDT/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
Mengadili Sendiri:
- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi I/Para Pembanding I/Para Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa objek perkara tanah darat bekas *Eigendom* Nomor 7159 seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Gayungan II/2A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, merupakan harta peninggalan almarhumah Bu Dewi yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan sah;
3. Menyatakan Para Tergugat, Penggugat II dan Penggugat III merupakan ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Bu Dewi;
4. Menyatakan Para Tergugat, Penggugat II, dan Penggugat III memiliki hak terhadap objek perkara tanah darat bekas *Eigendom* Nomor 7159 seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Gayungan II/2A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan, Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Golongan II dalam KUHPerdara sehingga Para Tergugat, Penggugat II dan Penggugat III berhak menerima uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 26/Kons/2017/PN Sby, tanggal 7 November 2017 sejumlah Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai ahli waris yang berhak dan sah;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa objek perkara I tanah darat bekas Eigendom Nomor 7159 seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Gayungan II/2A Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya merupakan harta peninggalan almarhumah Bu Dewi yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan sah;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III merupakan ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Bu Dewi;
5. Menyatakan objek perkara II (bangunan rumah seluas 3 x 9 m² di Jalan A. Yani, Gang Pertolongan) adalah sah milik Tergugat XII yang didirikan Tergugat XII pada akhir tahun 2009;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara II (bangunan rumah seluas 3 x 9 m²) tersebut di atas dalam keadaan kosong kepada Nasikah (Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat XII);
7. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengeksekusi dan menyerahkan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 26/Kons/2017/PN Sby, tanggal 7 November 2017 sejumlah Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III yang berhak dan merupakan ahli waris yang sah;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa berupa tanah bekas *eigendom* Nomor 7159 seluas 187 m², karena objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Karsono yang diperoleh almarhum Karsono pada tahun 1994, dari wasiat pemberian (hibah) orang bernama Dewi (Bu Dewi) yang merupakan bibi dari almarhum Karsono, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Kuasa/Hibah tanggal 22 April 1994 (*vide* bukti P-9), maka Para Penggugat sebagai ahli warisnya berhak atas tanah objek sengketa *a quo*;

Bahwa fakta mana diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana Surat Pernyataan yang dinyatakan dan ditandatangani oleh H. Riduan, Nasikah (*in casu* Tergugat XII) dan Musi'ah alias Musikah (*in casu* Tergugat XIII) tanggal 26 Juli 2010 yang diketahui oleh Lurah Gayungan dan Camat Gayungan, Kota Surabaya, yang pada pokoknya berisi H. Riduan, Nasikah (Tergugat XII), Musi'ah (Tergugat XIII) tidak keberatan dan membenarkan, dengan pembuatan surat kuasa/hibah yang dibuat almarhumah Dewi pada tanggal 22 April 1994 pada saat almarhumah masih hidup, dengan memberi rumah dan tanah yang ditempatinya yang terletak di Jalan Jemur Gayungan II/2 A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dengan luas tanah 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) kepada Karsono (*vide* bukti P-10);

Bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, maka Para Penggugat berhak untuk menerima ganti rugi sebesar

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



Rp2.270.230.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Oleh karenanya tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian, dan perbuatan Para Tergugat yang mengakui objek sengketa adalah miliknya dan mengganggu hak Para Penggugat untuk menerima uang ganti rugi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KASIPAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KASIPAN, 2. ZAENAB, 3. WATINI, 4. KASIADI, 5. WATINAH, 6. ABDUL KARIM, 7. MARIYAMAH, 8. MOHAMAD ALIQ ROMADHON, 9. SINTA ZULIAH, 10. FARID UBADILLAH, 11. UMI KHOLISAH, 12. NASIKAH, 13. MUSIKAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1565 K/Pdt/2024